

緯致科技股份有限公司

資金貸與他人作業程序

凡本公司有關資金貸與他人作業事項，均依本作業程序之規定施行

第一條 資金貸與對象

公司除因業務往來或本公司直接及間接持有50%以上表決權股份之子公司而有短期融通資金之必要者，得依本程序處理貸放予他人(以下簡稱借款人)外，餘不得辦理資金貸與他人。

第二條 資金貸與評估標準

- 一、因業務往來之必要而向本公司借貸者，每筆借貸金額以不超過雙方間業務往來金額為限，所稱業務往來金額係指最近一年內雙方間進貨或銷貨金額孰高者。
- 二、因短期融通資金之必要而向本公司借貸者，以本公司直接及間接持有50%以上表決權股份之子公司為限。

第三條 資金貸與總額及個別對象限額

一、資金貸與總額

本公司資金貸與他人之總額以本公司最近期經會計師查核或核閱之財務報表淨值(以下簡稱本公司淨值)之50%為限，其中因短期融通資金必要之貸與總額以本公司淨值之40%為限。

二、因業務往來之個別對象限額

對每一借款人之限額，依下列情況分別訂定之：

- (一)本公司直接及間接持有50%以上表決權股份之子公司，以不超過雙方間業務往來金額且不超過本公司淨值之10%為限。
- (二)本公司直接及間接持有未滿50%表決權股份之公司，以不超過雙方間業務往來金額、借款人淨值之40%及本公司淨值之5%為限。
- (三)其他借款人以不超過雙方間業務往來金額且不超過本公司淨值之5%為限。

三、因短期融通資金必要之個別對象限額

本公司直接及間接持有50%以上表決權股份之子公司，以不超過本公司淨值之10%為限。

第四條 資金貸與期限及計息方式

借款人向本公司融通資金，其期限不得逾一年。其計息方式授權董事長或其授權之人決定之。

第五條 資金貸與辦理程序

- 一、本公司辦理資金貸與事項，應由借款人先檢附企業相關證件、負責人身份證等之影本及必要之財務資料，向本公司財務單位具函申請融通額度，經財務單位徵信後呈報董事會核准。惟本公司直接及間接持有50%以上表決權股份之子公司，得免檢附前述資料。
- 二、本公司與子公司或其子公司間之資金貸與，應依前項規定提董事會決議，並得授權董事長對同一貸與對象於董事會決議之一定額度及不超過一年之期間內分次撥貸或循環動用。
- 三、前項所稱一定額度，應符合第三條規定，且對單一企業資金貸與之授權額度，不得超過貸出公司最近期併入合併財務報告時經會計師查核或核閱之財務報表淨值之10%。
- 四、借款人在額度核定後，應填具相關表單向財務單位申請動支。

第五條之一 資金貸與審查程序

- 一、借款人向本公司申請資金貸與時，應具體說明資金之用途及必要性，並由財務單位決定是否接受借款人之申請。
- 二、財務單位除對借款人進行徵信調查外，尚須就本公司資金貸與後，所可能產生之營運風險、財務狀況及股東權益之影響進行評估，並出具意見呈報董事會核准。
- 三、借款人向本公司申請動支融通資金時，除本公司直接及間接持有50%以上表決權股份之子公司外，應提供同額之保證票據或擔保品作為資金貸與之擔保。其擔保品之價值由財務單位評估並決定之。

第六條 公告申報程序

- 一、本公司每月十日前應將本公司及子公司上月份資金貸放餘額，輸入公開資訊觀測站。
- 二、本公司資金貸與達下列標準之一者，應於事實發生日之即日起算二日內輸入公開資訊觀測站：
 - (一)本公司及子公司資金貸與他人之餘額達本公司最近期經會計師查核或核閱之財務報表淨值之百分之二十以上。
 - (二)本公司及子公司對單一企業貸與餘額達本公司最近期經會計師查核或核閱之財務報表淨值之百分之十以上。
 - (三)本公司或子公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達本公司最近期經會計師查核或核閱之財務報表淨值百分之二以上。本公司之子公司非屬國內公開發行公司者，該子公司有前項第三款應公告申報之事項，應由本公司為之。
前項所稱「事實發生日」，係指簽約日、付款日、董事會決議日或其他足資確定資金貸與對象及金額之日等日期孰前者。

第七條 後續控管作業、逾期債權處理程序

- 一、本公司之財務單位應建立備查簿，記載所有貸放資金之借款人基本資料、董事會核准日期及額度、借款日期、貸款金額、擔保品、利息條件及償還借款方法及日期等，以備主管機關及有關人員之查核。
- 二、貸款撥放後，財務單位應經常注意借款人及保證人之財務、業務以及相關信用狀況等，如有提供擔保品者，並應注意其擔保價值有無變動情形，遇有重大變化時，應立刻通報董事長，並依指示為適當之處理。
- 三、借款人於貸款到期或到期前償還借款時，應先計算應付之利息，連同本金一併清償後，方可將本票借款等註銷歸還借款人或辦理抵押權塗銷。
- 四、借款人於貸款到期時，應即還清本息。如到期未能償還者，本公司得就其所提供之擔保品或對其保證人，依法逕行處分、追償之。
- 五、本公司因情事變更，致貸與對象不符本作業程序規定或餘額超限時，應訂定改善計畫，將相關改善計畫送審計委員會，並依計畫時程完成改善。

第八條 相關人員違反本作業程序規定之處罰

本公司相關人員違反本作業程序規定時，依本公司「人事管理規則」及相關辦法之規定處理。

第九條 對子公司之控管程序

本公司之子公司，若欲辦理資金貸與他人時，應訂定「資金貸與他人作業程序」且提報本公司董事會核備之，並應依所定作業程序辦理；其所訂定之資金貸與他人作業程序，應比照本作業程序相關規定訂定之，但其貸與總額、個別對象限額及期限不得逾下列規定之限額：

- 一、本公司之子公司，其貸與總額及個別對象限額按該子公司之最近期併入合併財務報告時經會計師查核或核閱之淨值依本作業程序第三條規定計算之。
- 二、本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間，或本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司對本公司從事短期融通之資金貸與，不受本作業程序第三條第一項及第四條限制，但貸與總額以不超過貸出公司最近期併入合併財務報告時經會計師查核或核閱之財務報表淨值為限，個別對象限額以不超過貸出公司最近期併入合併財務報告時經會計師查核或核閱之財務報表淨值之50%為限；貸與期限以二年為限。

第十條 本公司應評估並認列資金貸與之或有損失，且於財務報告中適當揭露資金貸與資訊，並提供簽證會計師相關資料，以供會計師採行必要查核程序，出具允當之查核報告。

- 第十一條 本公司內部稽核人員應至少每季稽核資金貸與他人作業程序及其執行情形，並作成書面記錄，如發現重大違規情事，應即以書面通知審計委員會。
- 第十二條 本公司將本作業程序提報董事會討論及核准資金貸與他人時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會記錄。
- 第十三條 一、本公司從事重大之資金貸與，應經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議。
二、前項如未經審計委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。
三、本條及第十四條所稱審計委員會全體成員及所稱全體董事，以實際在任者計算之。
- 第十四條 一、本作業程序應依相關規定經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議，再提報股東會同意實施，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，應將其異議提報股東會討論，其修正時亦同。
二、前項如未經審計委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。
- 第十五條 （刪除）
- 第十六條 本程序訂定於民國九十二年八月二十八日
第一次修訂於民國九十七年七月二十八日
第二次修訂於民國九十八年十二月二十四日
第三次修訂於民國九十九年四月二十六日
第四次修訂於民國九十九年十月八日
第五次修訂於民國一〇二年六月二十五日
第六次修訂於民國一〇三年六月十八日
第七次修訂於民國一〇四年六月二十四日
第八次修訂於民國一〇八年六月二十四日
第九次修訂於民國一一〇年七月二十三日